

山东省市场监督管理局 行政处罚决定书

鲁市监行处字（2019）第7号

当事人名称：菏泽市汽车行业协会

统一社会信用代码：51371700MJF040359T

成立日期：2007年8月6日

住所：菏泽市长江路999号

业务范围：开展汽车行业现状和发展趋势的调查研究，传递市场信息，提供咨询服务，组织培训，举办展览展销活动。

2018年3月7日，原菏泽市工商行政管理局接到举报，反映菏泽市汽车行业协会（以下简称当事人）存在垄断车展市场，扰乱市场竞争秩序，破坏菏泽营商环境的行为。原菏泽市工商行政管理局在初步核查后，依据职责分工向原山东省工商行政管理局（机构改革后山东省市场监督管理局承接原山东省工商行政管理局职能，以下简称本局）进行了报告。经初步核查后，本局依据《反垄断法》《工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场支配地位案件程序规定》，将核查情况书面报送国家市场监督管理总局

总局。2018年7月2日，国家市场监督管理总局授权本局查办该案，2018年7月16日，本局机关负责人批准对本案进行立案调查。该案现已调查终结。

经查，当事人成立于2007年，至调查时有会员单位96家，基本涵盖本地所有汽车销售企业。近年来，当事人以汽车销售行业竞争激烈、市场混乱、各种车展繁多为由，以协会为实施主体，自2016年起通过发布通知、召集会员单位开会、组织会员单位签订承诺书等多种方式，要求会员单位不得参加其他车展，否则将不得参与协会活动、取消会员资格等。

2016年3月16日，当事人向会员单位发送《紧急通知》，要求会员单位“不得参与本协会以外任何单位举办的其他车展等活动，如有违反，将不得参与协会主办的任何活动并取消会员资格”。

2017年7月28日，当事人向会员单位发送《关于车展事项的通知》，明确协会每年主办两次车展，不再支持任何其他车展，并规定“凡是没有经过协会书面同意参加其他车展的会员单位，以后将不得参加协会主办的车展及活动，并取消其会员资格”。

2018年2月28日，当事人组织能够代表会员单位的汽车销售企业或集团企业的投资人或负责人开会，参会人员签订了由当事人制作的《2018年春季车展承诺书》，承诺书内容包含“避免会员对车展的重复投入，维护菏泽车展的正常秩序，会员单位自愿参加汽车协会举办的这次春季车展，并作出承诺：近期不再参

加其他单位组织举办的车展活动”。此承诺书的签订，导致已经报名甚至交费参加某单位举办的 2018 年春季车展的会员单位大量退出该车展。个别按自由意愿参加了某单位的春季车展的会员单位，在准备参加当事人举办的春季车展时，被当事人要求就参加其他车展一事写检讨并交纳罚款，个别单位因无法接受当事人的要求，所以没有参加当事人的春季车展。

在 2018 年秋季车展前夕，当事人会长在汽车行业协会第三届会员大会微信群中发送带有规范车展内容的信息，其中包含“有些会员单位不顾全体会员单位的利益，只考虑个体的利益，违背规范车展的目标，希望大家不要学习他们，积极参与协会和大众网的车展”。同时，当事人相关负责人还找到会员单位相关负责人，要求不能参加某车展。虽然有个别会员单位按自由意愿参加了某车展，但在准备参加当事人的秋季车展时，却被要求交纳罚款；还有 4 家单位的相关负责人就为何参加某车展一事，专门到当事人的会长办公室进行解释说明。

由于参加菏泽市区车展的汽车销售企业来源主要为当事人的会员单位，而当事人通过组织会议、签订承诺书等方式，致使会员单位大量退出某单位举办的车展，导致该车展的参展企业数量从 2017 年秋季车展时的 63 家，大幅减少到 2018 年春季车展的 18 家、秋季车展的 23 家。

上述事实，主要有以下证据证明：

证据一：当事人社会团体法人登记证书（副本）复印件、法

定代表人身份证复印件、协会章程、会员单位名单、相关情况说明，证明当事人作为行业协会的主体资格、其业务范围包括举办展览展销活动，以及会员单位是本地区从事汽车销售服务的同业经营者的事实。

证据二：2016年3月16日、2017年7月28日，当事人向会员单位发布的有关车展通知，证明当事人发布含有限制竞争内容的行业协会通知的事实。

证据三：当事人2018年2月28日向会员单位发送的会议通知和组织会员单位签订的《2018年春季车展承诺书》，证明当事人组织会员单位达成含有限制竞争内容的垄断协议的事实。

证据四：2018年8月，当事人的会长在当事人相关微信群内发送的有关车展内容截图，证明当事人向会员单位发布含有限制竞争内容的通知的事实。

证据五：当事人制定的协会文件，证明当事人制定含有限制竞争内容的规则的事实。

证据六：当事人举办的2018年春季、秋季车展方案和参展单位名单，证明当事人举办车展的事实，和其会员单位参加了当事人举办的汽车展销活动的事实。

证据七：某单位举办2018年春季车展方案、报名和交费单、相关情况说明，证明某单位举办车展的事实，当事人的会员单位与某单位举办的车展存在参展交易关系的事实，以及会员单位大量退出某单位车展的事实。

证据八：对当事人相关负责人的询问笔录，证明当事人组织会员单位实施垄断协议的事实。

证据九：对会员单位相关负责人的询问笔录，证明会员单位因签订《2018年春季车展承诺书》而退出某单位车展的事实，以及当事人限制其参加某单位车展的事实。

证据十：某单位举办2017年秋季车展、2018年春、秋季车展参展企业名单对比表，证明在当事人组织实施垄断协议后，会员单位大量退出某单位车展的事实。

以上有关证据，已由当事人或相关责任人签字或盖章确认并查证属实。

2019年9月10日，本局向当事人送达《行政处罚听证告知书》后，当事人提出了听证申请。本局听证组织机构于2019年10月8日召开听证会，当事人及委托代理人出席了听证会。当事人及委托代理人认为本局对当事人的行政处罚没有事实依据、法律依据，对当事人应免于处罚。2019年10月14日本局听证组织机构出具听证报告，认为本案程序合法、事实清楚、证据充分、适用法律正确、处罚适当。

《反垄断法》第十三条规定：“禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议：（五）联合抵制交易”。我国法律支持和保护各类市场主体之间依法自由、平等、公平竞争，禁止各种妨碍市场公平竞争的垄断行为。汽车销售企业将车展作为宣传和销售汽车的一种经营方式，因参加车展而与举办车展的单位产生参展交

易关系，参加车展的单位均具有自由参与、公平竞争的权利。当事人作为菏泽市汽车行业具有市场影响力的社团组织，其业务范围包括举办展览展销活动，会员单位也是本地车展的主要参展单位。当事人组织会员单位联合签订《2018年春季车展承诺书》，使得会员单位达成近期不再参加其他单位车展的协同行为。由于承诺书的签订者既是当事人的会员单位，也是本地从事汽车销售的同行业竞争者，会员单位原本对车展自由参与、公平竞争的关系因当事人组织签订的承诺书而被限制。因此，该承诺书属于《反垄断法》第十三条第（五）项所禁止的联合抵制交易的垄断协议。

《反垄断法》第十六条规定：“行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为”。行业协会作为社团组织，应当遵守法律法规、维护市场公平竞争秩序，应当尊重会员单位的自主经营权和自主选择权。但当事人通过发布通知、制定文件、组织会议、微信群发送信息等方式限制了会员单位自主选择车展的权利，达到了限制其他单位车展的目的。当事人组织会员单位联合签订的《2018年春季车展承诺书》，作为《反垄断法》所禁止的联合抵制交易的垄断协议，其协议性质本身即违法。同时，当事人通过多种方式限制会员单位参加某车展，导致该车展的参展企业数量从垄断协议签订前的63家，大幅减少至18家，造成了明显的损害结果。

当事人实施的各种限制其他车展的行为，其理由是为了规范车展市场，但实质是限制了其他市场主体公平竞争的权利，破坏

了车展各类主体之间的正常交易秩序。综上，当事人的行为违反了《反垄断法》第十六条“行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为”和《工商行政管理机关禁止垄断协议行为的规定》第九条“禁止行业协会以下列方式组织本行业的经营者从事本规定禁止的垄断协议行为：（一）制定、发布含有排除、限制竞争内容的行业协会章程、规则、决定、通知、标准等；（二）召集、组织或者推动本行业的经营者达成含有排除、限制竞争内容的协议、决议、纪要、备忘录等”的规定，构成行业协会组织本行业经营者实施垄断协议的行为。

自 2016 年开始，当事人就以通知形式限制会员单位不得参加其他车展。在本局立案调查期间，当事人在已知道其相关行为涉嫌违反《反垄断法》的情况下，不仅未主动消除或减轻违法行为危害后果，其会长还继续在 2018 年秋季车展前夕，通过在会员微信群发送带有规范车展内容的信息、找会员单位负责人等方式，导致某单位秋季车展的参展单位数量仍大幅减少。虽然有个别会员单位参加了某单位的 2018 年秋季车展，但在准备参加当事人的秋季车展时，却被要求交纳罚款；还有 4 家单位的相关负责人就为何参加某单位秋季车展一事，专门到当事人的会长办公室进行解释说明。因此，当事人不符合从轻及减轻行政处罚的情形。

依据《反垄断法》第四十九条：“对本法第四十六条、第四十七条、第四十八条规定的罚款，反垄断执法机构确定具体罚款

数额时，应当考虑违法行为的性质、程度和持续的时间等因素”，和第四十六条第三款：“行业协会违反本法规定，组织本行业的经营者达成垄断协议的，反垄断执法机构可以处五十万元以下的罚款；情节严重的，社会团体登记管理机关可以依法撤销登记”的规定，本局决定对当事人处以罚款 30 万元。

当事人自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，通过山东省政府非税收入代收银行缴纳罚款。当事人逾期不履行行政处罚决定的，本局将依据《行政处罚法》第五十一条规定，依法采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；（二）申请法院强制执行。

当事人如对本行政处罚决定不服，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，依法向山东省人民政府或国家市场监督管理总局申请复议；也可以在六个月内依法向本局所在地人民法院提起行政诉讼。复议、诉讼期间，本行政处罚决定不停止执行。

山东省市场监督管理局

2019 年 10 月 18 日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份办案机构留存。